

SaaS & Tecnología

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Las empresas de software tratan datos por cuenta de terceros (clientes). La Ley 21.719 distingue entre responsable y encargado del tratamiento, exigiendo contratos DPA y privacidad desde el diseño.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Responsable vs encargado

El cliente es responsable del tratamiento; el proveedor SaaS es encargado y debe actuar según contrato de encargo (DPA) que regule finalidad, seguridad y borrado.

2. Privacy by Design

La seguridad y privacidad deben integrarse desde el primer día de diseño del producto, no como parche posterior.

3. DPO voluntario y brechas

El DPO es voluntario (Art. 50) salvo obligación contractual o legal. Ante incidente, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas y coordinar con el cliente responsable.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos procesados por cuenta de clientes.

2. DPA estándar

Plantilla de contrato de encargo de tratamiento.

3. Cifrado en reposo/tránsito

Auditar controles técnicos del producto.

4. Protocolo de brechas

Definir flujo de escalamiento al cliente responsable.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos para el responsable.

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.